



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Paraná, 10 de diciembre de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: "INC EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN AUTOS ADUR, ALBERTA c/ ANSES s/ ORDINARIO", Expte. N° FPA 21001464/2010/1/CA2, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, y;

CONSIDERANDO:

I- Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto y fundado por la parte demandada el 16/08/2024, contra la resolución del 09/08/2024 que, en lo que aquí interesa, aprueba la liquidación practicada, manda llevar adelante la ejecución, impone las costas a la ejecutada y regula honorarios.

El recurso se concede el 03/09/2024, la parte actora contesta agravios el 06/09/2024 y pasa la causa para resolver en fecha 15/11/2024.

II- a) Que, la ANSES apela la imposición de costas y reclama su distribución en el orden causado, conforme lo previsto en el art. 21 de la ley 24.463. Hace reserva del caso federal.

b) La parte actora solicita que se declare desierto el recurso de su contraria por carecer de crítica concreta y razonada. Subsidiariamente, contesta agravios y requiere que se rechace el recurso, con costas. Efectúa reserva del caso federal.

III- Que, en primer lugar, respecto a lo expresado por la accionante en relación a que los planteos de su contraria no constituyen una crítica razonada y concreta de la sentencia, corresponde señalar que resultan

Fecha de firma: 10/12/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#34764858#438660668#20241210091903054

suficientes para ser tratados, a mérito del amplio criterio ya sustentado por este Tribunal.

IV- a) Que, al abordar el recurso interpuesto por ANSES, debe destacarse que en el proceso ejecutivo la regla es la inapelabilidad a menos que la ley prevea expresamente lo contrario. Dicha restricción recursiva, conforme al argumento *a fortiori*, tiene plena regencia en el trámite de ejecución de sentencias (cfr. Arazi - Rojas, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación - Comentado, anotado y concordado con los códigos provinciales, T. II, Rubinzal - Culzoni Editores, 2001, p. 646; y Enrique M. Falcón "Procesos de Ejecución", T. I Juicio Ejecutivo, Volumen B, Rubinzal - Culzoni Editores, 1998, p. 72).

b) Sin embargo, al observar la cuestión relativa a las costas, se advierte que como han sido impuestas de un modo diferente al fijado en la sentencia que se ejecuta, podría conllevar una afectación del derecho de defensa, lo que habilita a tratar el planteo.

c) Que, al analizar el agravio, sin perjuicio de los argumentos esbozados por la demandada, cabe tener presente lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Morales, Blanca Azucena c/ ANSeS s/ impugnación de acto administrativo" (FCR 2149166/2011, sentencia del 22/06/2023).

En esa oportunidad, el Máximo Tribunal declaró la inconstitucionalidad del art. 3° del DNU 157/2018 y, en consecuencia, dio operatividad al art. 36 de la ley 27.423, que establece que "En las causas de seguridad social... Las costas se impondrán de acuerdo a lo normado





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en la parte general, libro I, título II, capítulo V, con excepción de aquellos casos en que los jubilados, pensionados, afiliados o sus causahabientes resultaren vencidos, en cuyo caso se impondrán las costas en el orden causado".

Atento ello, la imposición de costas a la ANSES vencida resulta ajustada a derecho, por lo que corresponde rechazar el recurso interpuesto.

V- Que, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la citada causa "Morales, Blanca Azucena c/ ANSeS s/ impugnación de acto administrativo" (FCR 2149166/2011, sentencia del 22/06/2023), corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 3° del DNU 157/2018, aplicar el art. 36 de la ley 27.423 y, en consecuencia, imponer las costas de la presente instancia a la ANSES, conforme lo establecido en el art. 68, primer párrafo, del CPCCN.

VI- Que, finalmente, corresponde regular honorarios a la letrada de la parte actora, Dra. María Virginia KISSER, en la cantidad de 1,98 UMA, equivalente a la suma de PESOS CIENTO VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS CINCUENTA (\$122.750), atento lo dispuesto por los arts. 30 y 51 de la ley 27.423, Ac. 30/2023 y Resol. SGA 2910/2024 de la CSJN, sin regular a los letrados de la parte demandada en virtud de lo dispuesto por el art. 2 de la ley citada.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmar la sentencia dictada.

Fecha de firma: 10/12/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#34764858#438660668#20241210091903054

Declarar la inconstitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018 e imponer las costas de la presente instancia a la ANSES, conforme lo establecido en el art. 68, primer párrafo, del CPCCN; aplicable de acuerdo con lo dispuesto en el art. 36 de la ley 27.423.

Regular honorarios a la letrada de la parte actora, Dra. María Virginia KISSER, en la cantidad de 1,98 UMA, equivalente a la suma de PESOS CIENTO VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS CINCUENTA (\$122.750), atento lo dispuesto por los arts. 30 y 51 de la ley 27.423, Ac. 30/2023 y Resol. SGA 2910/2024 de la CSJN, sin regular a los letrados de la parte demandada en virtud de lo dispuesto por el art. 2 de la ley citada.

Tener presente la reserva del caso federal efectuada por las partes.

Se constituye el Tribunal de conformidad con lo normado por el art. 109 del RJN -Vocal en uso de licencia-.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y bajen.

MATEO JOSÉ BUSANICHE

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

Fecha de firma: 10/12/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#34764858#438660668#20241210091903054